



TRIBUNAL DE JUSTICA
2VP - SEGUNDA VICE-PRESIDENCIA
2VP - ASSESSORIA DE INF E PROC MATERIA CRIMINAL

OFÍCIO

Ref.: HABEAS CORPUS nº. 1.116.750/RJ (2026/0311210-7)

Paciente: **Júlio Pereira Marcos (Preso)**

Impetrante: Gabriel Alves Guimaraes - OAB/RJ 203.902

Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Ação Penal nº 0023013-51.2021.8.19.0078

Habeas Corpus n° 0029845-67.2026.8.19.0000

Processo SEI n° 2026-06236234

Excelentíssimo Senhor Ministro do Egrégio Superior Tribunal de Justiça **Og Fernandes.**

Cumprimento Vossa Excelência e, em atenção à decisão exarada nos autos acima mencionados, venho prestar as informações de estilo relativas ao *Habeas Corpus*, com pedido liminar, impetrado em favor dos pacientes **Júlio Pereira Marcos**, perante esse Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no qual requer, no mérito, a concessão definitiva da ordem para: “a revogação definitiva da prisão preventiva de JULIO PEREIRA MARCOS ou, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar ou por medida cautelar diversa da prisão, nos termos do art. 319 do CPP; f) subsidiariamente, caso não se entenda cabível a concessão imediata, seja determinado ao juízo de origem que promova, com urgência, diligência de confronto e demais medidas aptas a dirimir a dúvida sobre a autoria, à luz da prova documental ora apresentada quanto à existência de outro indivíduo identificado como "Julio", com histórico de tráfico de drogas na mesma Comarca.”

Em **04/03/2021**, autoridade policial instaurou inquérito policial em desfavor dos pacientes e de mais seis corréus pelo cometimento, em tese, do delito tipificado pelos artigos 33, *caput*, e 35, *caput*, ambos da Lei nº 11.343/06; e no artigo 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13. (id. 19/417, da Ação Penal nº 0023013-51.2021.8.19.0078).

Em **13/01/2022**, o Ministério Público ofereceu Denúncia à 2ª Vara da Comarca de Búzios contra os pacientes e o corréu pelo cometimento, em tese, dos delitos previstos nos artigos 33, *caput*, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06 e c/c artigo 61, II, “j” (4ª figura), do Código Penal, na forma do artigo 69, *caput*, também do Código Penal e requereu a prisão preventiva dos denunciados. (id. 03/18, da Ação Penal nº 0023013-51.2021.8.19.0078).

Em **27/01/2022**, a Denúncia foi recebida pelo Exmo. Juiz Raphael Baddini de Queiroz Campos, que decretou a prisão preventiva dos investigados, busca e apreensão em todo os endereços apontados na Denúncia, quebra de sigilo de dados e expedição de ofício ao ICCE. (id. 495/499, da Ação Penal nº 0023013-51.2021.8.19.0078).

Em **02/05/2022**, foi determinado em despacho o desmembramento do feito com relação aos denunciados ainda não citados, caso do ora paciente. (id. 1092, da Ação Penal nº 0023013-51.2021.8.19.0078).

Em **02/06/2024**, o MP requereu a certificação dos mandados de prisão do ora paciente e de mais um corréu, ambos foragidos, o que foi deferido em despacho de **27/09/2024**. (id.1163 e id. 1167, da Ação Penal nº 0023013-51.2021.8.19.0078).

Em **27/04/2026**, a defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva com o recolhimento do mandado de prisão. (id.1203/1212, da Ação Penal nº 0023013-51.2021.8.19.0078).

Em **05/05/2026**, a defesa impetrou *Habeas Corpus*, com pedido liminar, em favor dos ora pacientes, que foi distribuído à Sétima Câmara Criminal deste Tribunal, sob a relatoria do Desembargador Sidney Rosa da Silva. (id.02/06 e 09, e-Jud no *Habeas Corpus* nº 0029845-67.2026.8.19.0000).

Em **05/05/2026**, o pedido contido na liminar foi indeferido e, em **11/06/2026**, a ordem foi denegada, consoante ementa de acórdão que se transcreve abaixo:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO QUE RELAXOU A PRISÃO DOS CORRÉUS. SITUAÇÃO FÁTICO- PROCESSUAL DISTINTA. PACIENTE FORAGIDO POR MAIS DE QUATRO ANOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE IDENTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Armação dos Búzios que decretou sua prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o paciente faz jus à extensão dos efeitos da decisão que relaxou a prisão preventiva dos corréus; (ii) se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; e (iii) se é cabível a substituição da segregação cautelar por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O paciente foi denunciado juntamente com outros seis corréus por integrar organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, estruturada mediante sistema de “delivery”, utilização de aplicativos de mensagens e distribuição de entorpecentes em locais públicos e turísticos da cidade de Armação dos Búzios.

4. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta dos fatos, da estrutura organizada da atividade criminosa e dos elementos informativos.

5. Não há identidade fático-processual apta a autorizar a incidência do artigo 580 do CPP. Em primeiro lugar, porque a decisão foi proferida nos autos do processo principal, não alcançando automaticamente os feitos desmembrados, como é o caso. Em segundo lugar, porque o estado de fuga do paciente é condição de caráter exclusivamente pessoal que impede a extensão automática dos efeitos da referida decisão, tratando-se de elemento fático-processual diferenciador da situação dele com a dos corréus, afastando-se, portanto, o argumento defensivo de idêntica situação processual.

6. O estado de fuga constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, notadamente para assegurar a aplicação da lei penal, preservando-se a contemporaneidade da medida cautelar extrema.

7. Permanecem hígidos os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, consubstanciados no *fumus comissi delicti* e no *periculum libertatis*.

8. As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não possuem aptidão para, isoladamente, afastar a segregação cautelar quando presentes fundamentos concretos a justificá-la.

9. A alegação de erro de identificação demanda revolvimento aprofundado do conjunto probatório, providência incompatível com a estreita via do *habeas corpus*, inexistindo prova pré-constituída apta a evidenciar flagrante ilegalidade.

10. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes para neutralizar o risco à aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO

11. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 319 e 580; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 1.054.564/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. em 25.02.2026.”. (id.31/41, e-Jud no *Habeas Corpus* nº 0029845-67.2026.8.19.0000).

Em 15/06/2026, foi disponibilizado o teor do v. acórdão no Diário de Justiça Eletrônico Nacional. (id. 55, e-Jud no *Habeas Corpus* nº 0029845-67.2026.8.19.0000).

Em **10/07/2026**, a defesa reiterou o pedido de soltura do ora paciente. (id.1249/1251, da Ação Penal nº 0023013-51.2021.8.19.0078).

Em **28/07/2026**, a defesa do ora paciente interpôs Recurso Ordinário Constitucional, que o interpôs em **30/10/2024**. (id.57/104, *Habeas Corpus* nº 0029845-67.2026.8.19.0000).

Em **29/07/2026**, o ROC foi recebido por esta 2ª Vice-Presidência. (id.106, *Habeas Corpus* nº 0029845-67.2026.8.19.0000).

Em **29/07/2026**, os autos foram enviados ao Superior Tribunal Justiça. (id.108, *Habeas Corpus* nº 0029845-67.2026.8.19.0000).

É o que me cumpre informar. Apresento os protestos da mais elevada estima e consideração.

Rio de

Janeiro, na data da assinatura eletrônica.

Juiz Auxiliar Marco Couto

Por ordem da **Desembargadora Maria Angélica Guimarães Guerra Guedes**
Segunda Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Ao Exmo. Senhor **Ministro Og Fernandes**

Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça



Documento assinado eletronicamente por **MARCO JOSE MATTOS COUTO**,
MAGISTRADO, em 31/07/2026, às 12:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://www10.tjrj.jus.br/sei/controlador_externo.php?



acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **14118105** e o código CRC **7DA2F0EE**.

2026-06236234

14118105v3



Central do Processo Eletrônico

Peticionamento Eletrônico Incidental - Habeas Corpus

Remetente

CHAVE DE ACESSO
CPF: CHAVEACESSO

Data do Recebimento do Documento no STJ:

Data: 31/07/2026 hora: 12:48:13

Partes/Advogados

Autor - CHAVE DE ACESSO

Peticionamento

Detalhes

Processo: HC 1116750 (2026/0311210-7)
Tipo de Petição: Ofício
Sequencial: 11880975

Peça	Nome do Arquivo	Hash
OFÍCIO	SEI - 2026-06236234.pdf	8FEE6D36E00C0A9796D81F62540ABB9F1CEC6C47

Petição Eletrônica protocolada em 31/07/2026 12:48:13 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS

Documento assinado eletronicamente nos termos da Lei 11.419/2006.
A exatidão das informações transmitidas é da exclusiva responsabilidade do peticionário.
Os dados contidos na petição podem ser conferidos pela Secretaria Judiciária, que procederá sua alteração em caso de desconformidade com os documentos apresentados, ficando mantidos os registros de todos os procedimentos no sistema (Parágrafo único do Art. 12 da Resolução STJ 10/2015 de 6 de outubro de 2015).